



Firmado digitalmente por ROA
 QUISPE DE SANCHEZ Magda
 Eveling FAU 20133840533 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06.11.2023 21:52:39 -05:00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Borja, 06 de Noviembre del 2023

OFICIO N° 000067-2023-CC1/INDECOPI

MARIA DEL SOCORRO HEYSEN ZEGARRA

Superintendente de Banca, Seguros y AFP

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Los Laureles N° 214

San Isidro.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted, por especial encargo de la Comisión de Protección al Consumidor 1 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi (en adelante, Comisión), para saludarla cordialmente y, a la vez, solicitar nos puedan brindar una opinión técnica¹ sobre los alcances de la Resolución SBS N° 504-2021, a través de la cual se aprueba el Reglamento de la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento).

En atención a ello, y teniendo en consideración lo establecido en el Reglamento, le solicito precisar lo siguiente:

(i) Sobre el alcance del concepto de "Canal Digital"

Conforme a lo establecido en el artículo 19° del Reglamento, se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones. Asimismo, de acuerdo con el literal d) del artículo 2° del Reglamento² se define al canal digital como un medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits.

En atención a ello, respecto al ámbito de aplicación del Reglamento, solicitamos precisar:

- a) ¿Los cajeros automáticos y *point of sale* (POS) se encuentran comprendidos dentro de la definición de canal digital, establecida en el literal d) del artículo 2 del Reglamento?
- b) ¿Qué otro canal digital puede considerarse comprendido dentro de la definición establecida en el literal d) del artículo 2 del Reglamento?

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.

² **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD**

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:

(...)

d) Canal digital: Medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits.



Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima. Perú/ Central: (511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

Firmado digitalmente por SANCHEZ
 LOZANO Jean Pierre Manuel F
 20133840533 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06.11.2023 20:12:20 -05:00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/verificador/> e ingresando el siguiente código de verificación: **ERASYFJ**





(ii) Sobre el primer requisito de la autenticación reforzada

Conforme a lo establecido en el numeral a) del artículo 19° del Reglamento, el primer requisito a cumplir en la autenticación reforzada es la utilización de una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 de dicha norma que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Sobre el particular, solicitamos que nos pueda precisar:

- c) ¿El empleo de una combinación de factores de autenticación (autenticación reforzada) es requerido para cada una de las operaciones que realice el usuario?
- d) ¿Se puede considerar el ingreso a la banca móvil o por internet (con el uso de usuarios, claves, registro biométrico, entre otros) como uno de los factores de autenticación? Y, en caso ello sea afirmativo ¿El ingreso a la banca móvil o por internet podría ser considerado como un factor de autenticación que permitiría la realización de varias operaciones o únicamente la primera operación?

La presente solicitud se realiza en virtud del inciso a) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 807³, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, así como del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS⁴, en concordancia con el artículo 89° de Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Atentamente,

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

JSL

³ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO N° 807**

Artículo 3.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un secreto industrial o comercial.

⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 87.- Colaboración entre entidades

87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.

87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:

87.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales.

87.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.

87.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione la información prevista en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la presente Ley.

87.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la información.

